МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС
ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 04 дугаар сарын 08 Дугаар 01/01 Улаанбаатар хот

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА,
ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН КОМАНДЛАГЧ,
ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ Ж.БОЛД ТАНАА

Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Сүхбаатарын талбайд иргэд үнийн өсөлтийг эсэргүүцэж “Монголдоо сайхан амьдаръя” уриатай тайван жагсаал, цуглааныг 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр эхлүүлсэн бөгөөд цагдаагийн байгууллагаас тухайн жагсаал, цуглааныг 2022 оны 04 дүгээр сарын 08-ны шөнийн 3 цагийн орчимд албадан тараахдаа иргэдэд хүч хэрэглэж, баривчлан саатуулсан байна.

Комиссоос жагсаал, цуглааныг эхлэх үеэс бүх үйл явцыг анхааралтай ажиглаж, хуульд заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хүний эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллаж байна.

Комиссын ажлын хэсэг 2022 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр Нийслэлийн Цагдаагийн удирдах газрын Эрүүлжүүлэх, саатуулах байранд баривчлагдсан иргэдтэй биечлэн уулзаж, ганцаарчлан болон бүлгийн ярилцлага хийсэн бөгөөд тэдний биед учирсан гэмтэл шархыг баримтжуулж нөхцөл байдлыг тодруулснаас гадна баривчлагдсан хүмүүсийн бүртгэл, үзлэгийн тэмдэглэлтэй танилцаж, эрх бүхий албан тушаалтнуудаас тайлбар, мэдээлэл авлаа.

Цагдаагийн байгууллагаас иргэдийг жагсаал, цуглаанд оролцох үедээ Зөрчлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлд заасан олон нийтийн газарт хэрүүл, маргаан үүсгэж, бусдыг өдөөн хатгаж, бусдын амгалан тайван байдал алдагдуулж, олон нийтийг үл хүндэтгэсэн гэх үндэслэлээр нийт 69 иргэнийг (5 эмэгтэй, 64 эрэгтэй) баривчилж, Нийслэлийн Цагдаагийн удирдах газрын Эрүүлжүүлэх, саатуулах байранд саатуулсан байна. Ингэхдээ цагдаагийн албаа хаагчид хүч хэтрүүлэн хэрэглэсэн, зүй бус авирласан, хүнлэг бус харьцсан үйлдлүүд гаргасан болох нь баривчлагдсан иргэдийн тайлбар, биед учирсан гэмтэл, шарх, олон нийтийн сүлжээгээр түгээгдээд буй дүрс бичлэгээс тодорхой харагдаж байна.

Мөн баривчлагдсан хүмүүсийн бүртгэлээс үзэхэд өглөөний хүмүүсийг 04 цагаас эхлэн 06 цаг 27 минутын хооронд тус байранд хүлээн авч, мөн өглөөний 09 цагаас 11 цаг 30 минутын хооронд сулласан байх бөгөөд тэднийг баривчлах үед ар гэрийнхэнд болон өмгөөлөгчид нь мэдэгдээгүй байна.

152100023

Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээ, конвенцоор баталгаажуулсан иргэдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх, тайван замаар жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөө, эвлэлдэн нэгдэх болон бусад эрхийг баталгаатай эдлүүлэх үүднээс Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1-т заасныг үндэслэн дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Жагсаал цуглаан тайван үргэлжилж байгаа тохиолдолд албадан тараахгүй байх, жагсаал цуглаанд бэлтгэх, оролцох, дууссаны дараа оролцогчдын аюулгүй байдлыг хангах;
2. Хууль зөрчсөн үндэслэлээр хүнийг саатуулах тохиолдолд саатуулагдсан хүнд саатуулах болсон шалтгаан, үндэслэлийг тайлбарлах, гэр бүлийн гишүүн, өмгөөлөгч, ойр дотнын хүнд нь даруй мэдэгдэх;
3. Мэдүүлэг, тайлбар авахдаа өмгөөлөгч авах, өөрийгөө өмгөөлөх, гомдол гаргах, өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхийг сануулж, хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг нь хангах, өмгөөлөгчийн үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй байх;
4. Эрүүдэн шүүх болон хүнлэг бус, хэрцгий, нэр төрийг нь доромжлон харьцах, үндэслэлгүйгээр саатуулах зэрэг аливаа хууль бус үйлдлийг гаргахгүй байх;
5. Жагсаал, цуглааныг албадан тараах зайлшгүй тохиолдолд албадлагын арга хэмжээг холбогдох хууль, журмын хүрээнд явуулж, баримтжуулж байх;
6. Саатуулагдсан иргэдэд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг шуурхай үзүүлэх, ундны цэвэр усаар хангах болон холбогдох журамд заасан бусад нөхцөл, шаардлагыг биелүүлэн ажиллах;
7. Саатуулах өрөөнд суурилуулсан хяналтын камерыг бүрэн ажиллагаатай байлгаж, бичлэгийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах;
8. Жагсаал, цуглааны талаарх мэдээ, мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд түгээхэд аливаа хэлбэрийн хязгаарлалт тогтоохгүй байх;
9. Орон нутагт жагсаал, цуглаан идэвхжиж болзошгүй байгааг харгалзан цагдаагийн байгууллагын нийт бие бүрэлдэхүүнд энэхүү зөвлөмжийг хүргүүлж, хяналт тавьж ажиллах.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН